

新竹縣政府　令

發文日期：中華民國 113 年 11 月 20 日
發文字號：府社保字第 1133831997 號

修正「新竹縣政府處理違反性騷擾防治法事件裁罰基準」第二點附表，並自即日生效。
本府 113 年 11 月 1 日府社保字第 1133824123 號令註銷。
附修正「新竹縣政府處理違反性騷擾防治法事件裁罰基準」第二點附表。

縣長　楊　文　科

新竹縣政府處理違反性騷擾防治法事件裁罰基準

一、新竹縣政府（以下簡稱本府）為處理違反性騷擾防治法事件，依法而為妥適及有效之裁處，建立執法之公平性，以期減少爭議及行政爭訟之成本，提升公信力，特訂定本基準。
二、本府處理違反性騷擾防治法事件之裁罰基準如附表，情節重大或有其他特殊情節者，得敘明理由依前項基準，酌予加重或減輕處罰。

附表

項次	違反事實	裁罰依據	裁罰內容	裁罰基準	裁罰對象
一	廣播、電視事業、宣傳品、出版品、網際網路或其他媒體，報導或記載被害人之姓名或其他足資識別被害人身分之資訊。	第二十六條第一項、第二項	1.處新臺幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰。 2.經通知限期改正，並得沒入本法第十條第一項規定之物品，令其限期移除內容、下架或其他必要之處置，屆期不履行者，得按次處罰。	一、第一次違反者，處新臺幣六萬元罰鍰，並限期命其履行。 二、第二次違反者，處新臺幣十五萬元罰鍰，並限期命其履行。 三、第三次違反者，處新臺幣三十萬元罰鍰，並限期命其履行。 四、第四次(含)以上者，處新臺幣六十萬元罰鍰，並限期命其履行。	行為人或負責人

二	因職務或業務知悉或持有足資識別被害人身分之資訊，未予以保密者，違反第十條第五項規定者。	第二十六條第四項	處新臺幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰。	一、第一次違反者，處新臺幣六萬元罰鍰。 二、第二次違反者，處新臺幣十五萬元罰鍰。 三、第三次違反者，處新臺幣三十萬元罰鍰。 四、違反四次以上者，處新臺幣六十萬元罰鍰。	行為人
三	廣播、電視事業、宣傳品、出版品、網際網路或其他媒體業者以外之任何人違反第十條第四項規定，而無正當理由者。	第二十六條第五項	處新台幣二萬元以上十萬元以下罰鍰。	一、第一次處二萬至四萬元。 二、第二次處四萬至六萬元。 三、第三次處六萬至八萬元。 四、第四次以上處八萬至十萬元。	行為人
四	對他人為權勢性騷擾，經申訴調查成立者。	第二十七條第一項	處新臺幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰。	一、未涉身體接觸之性騷擾行為： 1. 第一次違反者，處新臺幣六萬元至十萬元罰鍰。 2. 第二次違反者，處新臺幣十	行為人

				萬元至二十萬元罰鍰。 3.第三次違反者，處新臺幣二十萬元至三十萬元罰鍰。 4.第四次違反者，處新臺幣三十萬元罰鍰至六十萬元罰鍰。 二、涉及身體觸碰、觸摸之性騷擾行為： 1.第一次違反者，處新臺幣六萬元至十五萬元罰鍰。 2.第二次違反者，處新臺幣十萬元至三十萬元罰鍰。 3.第三次違反者，處新臺幣二十萬元至四十萬元罰鍰。 4.第四次違反者，處新臺幣三十萬元罰鍰至六十萬元罰鍰。	
五	對他人為權	第二十	處新臺幣	一、未涉身體接觸之	行為人

	勢性騷擾以外之性騷擾者，經申訴調查成立者。	七條第二項	一萬元以上十萬元以下罰鍰	性騷擾行為： 1.第一次違反者，處新臺幣一萬元至三萬元罰鍰。 2.第二次違反者，處新臺幣三萬元至五萬元罰鍰。 3.第三次違反者，處新臺幣五萬元至七萬元罰鍰。 4.第四次(含)以上違反者，處新臺幣七萬元罰鍰至十萬元罰鍰。 二、涉及身體觸碰、觸摸之性騷擾行為： 1.第一次違反者，處新臺幣一萬元至四萬元罰鍰。 2.第二次違反者，處新臺幣三萬元至六萬元罰鍰。 3.第三次違反者，處新臺幣五	

				萬元至八萬元罰鍰。 4.第四次(含)以上違反者，處新臺幣七萬元罰鍰至十萬元罰鍰。	
六	政府機關、部隊、學校、機構或僱用人，組織成員，受僱人或受服務人員: (一)人數達十人以上者，未設立申訴管道協調處理。 (二)人數達三十人以上者，未訂定性騷擾防治措施，並公開揭示。	第二十八條第一項	1.處新臺幣二萬元以上二十萬元以下罰鍰。 2. 經通知屆期未改正者，得按次處罰。	(一)經第一次通知未能於十四日內改正者，處二萬元，並通知其三十日內改正。 (二)經第二次通知仍未改正者，處八萬元，並通知其十五日內改正。 (三)經第三次通知仍未改正者，處十四萬元，並通知其十五日內改正。 (四)經第四次(含)以上通知仍未改正者，處二十萬元，並通知其十日內改正。	政府機關（構）、部隊、學校、機構或僱用人
七	政府機關、部	第二十	處新臺幣	(一)第一次違反處	政府機

	隊、學校、機構或僱用人，於知悉有性騷擾之情形時，未採取立即有效之糾正及補救措施，致被害人權益受損者。	八條第二項	二萬元以上二十萬元以下罰鍰。	二萬元以上十萬元以下罰鍰。 (二)第二次違反處五萬元以上十五萬元以下罰鍰。 (三)第三次違反處十萬元以上十五萬元以下罰鍰。 (四)第四次違反處十五萬元以上二十萬元以下罰鍰。	關（構）、部隊、學校、機構或僱用人
八	政府機關（構）、部隊、學校、機構或僱用人對於在性騷擾事件申訴、調查、偵查或審理程序中，為申訴、告訴、告發、提起訴訟、作證、提供協助或其他參與行為之人，為不當之差別待	第二十九條	1. 處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰。 2. 經通知屆期未改正者，得按次處罰。	(一)第一次處一萬元，並通知其十五日內改正。 (二)第二次處五萬元，並通知其十五日內改正。 (三)第三次以上處十萬元。	政府機關、部隊、學校、機構或僱用人

	遇。				
九	政府機關（構）、部隊、學校、警察機關及直轄市、縣（市）主管機關進行調查時，行為人及受邀協助調查之人或單位規避、妨害或拒絕配合及提供相關資料。	第三十條	處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	(一)第一次處一萬元罰鍰。 (二)第二次處三萬元罰鍰。 (三)第三次以上處五萬元罰鍰。	行為人及受邀協助調查之人或單位